

규제심사 대상여부 사전검토 요청서

1. 법령명		「무선방위측정장치 보호구역 관리지침」 일부개정안(중앙전파관리소)	
2. 제·개정 주요내용	신설·강화 규제 해당	해당없음	
	폐지·완화 규제 해당	해당없음	
	규제 심사 비대상	폐지·완화 규제 미해당	가. 지침 관련 근거(전파법 시행규칙 제23조) 현행화 및 「민원 처리에 관한 법률」 제명 변경 (시행 2016.2.12.)에 따른 조문 수정(안 제2조, 제3조, 제7조) 나. 조문체계 정비 및 건축물별 지속적인 이력관리(승인, 변경, 해지)를 위한 별지 서식 변경 (안 제10조, 별지 제2호서식) 다. 어려운 한자어를 이해하기 쉬운 우리말로 순화(안 제11조, 제12조) 라. 기한 도래에 따른 재검토기한 수정(안 제14조)

	행정조사 포함여부	해당없음		
3. 입법(행정)예고 기간		'24. 6. 13 ~ '24. 7. 2. (20일간)		
4. 시행일		공포한 날부터 시행	제때마련법안 여부	미해당
5. 국정과제 및 정부 주요대책 후속 조치 신설		해당없음		
6. 예상 이해관계자		해당없음		
7. 타 법률과 관계 및 기타 참고사 항		해당없음		
8. 소관부처 및 담당자		중앙전파관리소 전파관제과 이태호 사무관(02-3400-2460), 김소정 주무관(02-3400-2465)		

현행	개정안	규제심사 대상여부 검토
제2조(근거) 이 지침의 근거는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 3. (생략) 4. 「전파법 시행규칙」 제23조(건축물등 건설변경 승인 신청서) 5. (생략)	제2조(근거) ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- --- <u>건설승인·변경승인</u> ---- 5. (현행과 같음)	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 전파법 시행규칙에서 규정된 용어로 현행화 (전파법 시행규칙 제23조(건축물등 건설변경 승인 신청서) -> 전파법 시행규칙 제23조(건축물등 건설승인·변경승인 신청서))
제3조(방침) ① (생략) ② <u>민원사무</u> 처리에 관한 규정에 의거하여 신속, 친절, 공정, 정확하게 처리하여야 한다. ③ (생략)	제3조(방침) ① (현행과 같음) ② <u>민원</u> ----- -----. ③ (현행과 같음)	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 법률 제명 변경에 따른 조문 수정 (민원사무 처리에 관한 규정 → 민원 처리에 관한 규정)
제7조(처리 절차) ① 민원인이 제출한 건축물 등 <u>건설 변경 및 승인</u> 처리 절차는 다음 각 호와 같다. 1.민원인이 제출한 <u>건축물 등 건설</u>	제7조(처리 절차) ① ----- ----- <u>건설·변경</u> ----- -----. 1.----- <u>건축물등 건설승</u>	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 문구 수정 (건설 변경 및 → 건설·변경) - 전파법 시행규칙에서 규정된 용어로 현행화

(<u>변경</u>)승인 신청서(별지 제4호 서식)와 고층부분의 외형을 나타내는 입면도 및 평면도(축적·방위·높이·폭을 명시) 각 1부를 접수받아 ‘<u>민원처리시스템</u>’에 입력하고, <u>민원사무처리</u>에 관한 법률의 규정에 따라 처리하여야 한다.(별지 제1호 서식) 2. ~ 4. (생략) ② (생략)	<u>인·변경승인</u>----- ----- ----- ----- ----- <u>민원</u> <u>처리</u>----- ----- - 2. ~ 4. (현행과 같음) ② (현행과 같음)	(전파법 시행규칙 제23조(건축물등 건설변경 승인 신청서) -> 전파법 시행규칙 제23조(건축물등 건설승인·변경승인 신청서)) - 법률 제명 변경에 따른 조문 수정 (민원사무 처리에 관한 규정 -> 민원 처리에 관한 규정)
제10조(확인) ① 전파법 제52조 제1항의 규정에 의한 승인 후 건설된 건축물 및 공작물이 준공되었을 때에는 승인사항 등을 확인하고 건축물등 <u>건설변경승인</u> 관리부(별지 제3호 서식)에 기록 관리(접수 및 승인내역은 <u>제5조·제7조</u> 업무처리 시 기록)하여야 한다.	제10조(확인) ----- ----- ----- ----- -- <u>건설승인</u> 관리부(별지 제2호 서식) ----- ---<u>제6조·제7조</u> ----- -----.	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 조문체계 정비 (제1항 이외 하위번호가 존재하지 않아 삭제) - 비현행 조항으로 ‘별지 제3호 서식’을 ‘별지 제2호 서식’으로, ‘제5조·제7조’를 ‘제6조·제7조’로 수정

제11조(정기점검 및 조사) ① (생략) ② 보호구역 내에 불법으로 건설된 건축물 및 공작물 등이 적발된 경우에는 조사요원이 조사하고 확인서 <u>징구</u> 및 사진촬영 등 근거 자료를 확보하여야 한다.	제11조(정기점검 및 조사) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>제출요구</u> ----- -----.	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 한자어를 쉬운 우리말로 정비 (징구 → 제출요구)
제12조(조치) ① (생략) ② 제1항의 규정에 의하여 시정명령을 명하는 경우에는 서면으로 그 사유 및 기간을 <u>명기하여야</u> 한다.	제12조(조치) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>명확하게 적어야</u> --.	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 한자어를 쉬운 우리말로 정비 (명기하여야 → 명확하게 적어야)
제14조(재검토기한) 중앙전파관리소장은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u>을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 <u>12월31일</u>까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선	제14조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 7월 1일</u>----- ----- <u>6월30일</u>----- -----	<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당> - 동 예규에 대한 개정에 따른 ‘재검토기한’ 변경 (2022년 1월 1일 → 2024년 7월 1일, 12월31일 → 6월30일)

등의 조치를 하여야 한다.

[별지 제2호서식] 건축물 등 건설승인 관리부

[별지 제2호서식]

건축물 등 건설승인 관리부

신청	접수번호			접수일자				
	성명			생년월일				
	주소							
	건조물명							
	용도							
	부지위치			이격거리				
승인	일자		승인여부		관련문서번호			
	내용							
	사유							
준공 후 확인	일자			결 재	담당	과장	소장	
	확인자	직급						
	성명							
	결과							

-----.

[별지 제2호서식] 건축물 등 건설승인 관리부(EXCEL로 작성)

건축물 등 건설승인 관리부(EXCEL로 작성)

		결제	담당	과장	소장
■ 신청 정보					
이름			생년월일		
주소					
접수번호			접수일자		
■ 건축물 정보					
건조물명			용도		
부지위치					
■ 승인 내역					
승인일자			관련 문서번호		
승인여부					
내용					
사유					
■ 준공 후 확인					
일자			확인자	직급	성명
결과					

<규제심사비대상: 폐지·완화규제 미해당>

- 건축물별 지속적인 이력관리(승인, 변경, 해지)를 위해 별지 서식 변경